

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4816/2539

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
นาง ลักษณะ วังเมือง กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 91, มาตรา 97, มาตรา 100

เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้อย่างเจ้าหนี้ไม่มีประกันต่อมาได้ขอแก้ไขข้อความในรายการแห่งคำขอรับชำระหนี้จากเจ้าหนี้ไม่มีประกันเป็นเจ้าหนี้มีประกันศาลอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้อย่างเจ้าหนี้มีประกันกรณีจึงต้องด้วยพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ.2483มาตรา100ที่บัญญัติไม่ให้ถือว่าดอกเบี้ยยภายหลังวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นหนี้ที่จะขอรับชำระหนี้ได้เจ้าหนี้จึงมีสิทธิขอรับชำระหนี้ในดอกเบี้ยได้จนถึงวันที่ลูกหนี้ที่1ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เท่านั้น

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้(จำเลย)ทั้งสองเด็ดขาดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2530 ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีสำหรับลูกหนี้ที่ 2 เนื่องจากลูกหนี้ที่ 2ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและพิพากษาให้ล้มละลายในคดีอื่นก่อนแล้ว

เจ้าหนี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้อย่างเจ้าหนี้ไม่มีประกันแต่ต่อมาได้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่า ลูกหนี้ที่ 1ได้จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 15689 และ 14300 แขวงหนองค้างพลูเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ไว้เป็นประกันหนี้ตาม

สัญญาขายลดเช็คของห้างหุ้นส่วนจำกัดสิงห์โตอินเตอร์เพคต่อเจ้าหนี้-ในวงเงิน 500,000 บาท ขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวอันเป็น หลักประกันเพื่อชำระหนี้จำนองแก่เจ้าหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

เจ้าหนี้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า เหตุที่เจ้าหนี้มีได้แจ้งว่าเป็นเจ้าหนี้มีประกัน เกิดขึ้นโดยความพลั้งเผลอ ขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เจ้าหนี้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินอัน เป็นหลักประกันในวงเงินจำนอง 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัดจนถึง วันขายทอดตลาด นอกจากนี้เจ้าหนี้ได้ยื่นคำร้องอีกฉบับหนึ่งขอแก้ไขคำขอรับชำระ หนี้ที่ยื่นอย่างเจ้าหนี้ไม่มีประกันมาเป็นเจ้าหนี้มีประกัน

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำคัดค้านว่า เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้อย่างเจ้า หนี้ไม่มีประกัน แล้วไม่มาตรวจคำรับชำระหนี้ตามกำหนดนัดซึ่งหากมาตรวจก็จะ ทราบข้อผิดพลาดที่มีได้ระบุหลักประกันและขอแก้ไขได้ ทั้งในชั้นสอบสวนคำขอรับ ชำระหนี้พยานเจ้าหนี้ก็ได้ให้การว่า มูลหนี้ที่ขอรับชำระหนี้มีทรัพย์สินจำนองเป็นหลัก ประกัน กรณีเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงมิได้เกิดขึ้นโดยความพลั้ง เผลอ ศาลมีคำสั่งให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้อย่างเจ้าหนี้สามัญ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์ได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองโดยปลอดจำนองไปแล้ว สิทธิของเจ้าหนี้เหนือ หลักประกันจึงระงับ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้มี ประกันจากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 15689 และ 14300 แขวงหนองค้างพลูเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในจำนวนเงิน 450,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี นับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน

ตามเช็คเฉพาะเช็คที่รวมจำนวนเป็นเงิน 450,000 บาท แรกจนถึงวันขายทอดตลาด
ทรัพย์สินจำนอง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อุทธรณ์เฉพาะเรื่องดอกเบี้ยว่าเจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระ
ดอกเบี้ยถึงวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ที่ 1 เท่านั้น

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อลูกหนี้ที่ 1 ผู้จำนองถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์และเจ้าหนี้
ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้โดยต่อมาได้ขอแก้ไขข้อความในรายการแห่งคำขอรับชำระ
หนี้จากเจ้าหนี้ไม่มีประกันมาเป็นเจ้าหนี้มีประกัน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้แก้ไขและให้
เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้อย่างเจ้าหนี้มีประกัน กรณีจึงต้องด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ. 2483 มาตรา 100 ที่บัญญัติไม่ให้ถือว่าดอกเบี้ยภายหลังวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์
ทรัพย์นั้นเป็นหนี้ที่จะขอรับชำระได้ ดังนี้ เจ้าหนี้จึงมีสิทธิขอรับชำระหนี้ในดอกเบี้ย
ได้จนถึงวันที่ลูกหนี้ที่ 1 ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เท่านั้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เจ้าหนี้ได้รับชำระดอกเบี้ยจนถึงวันที่ลูกหนี้ที่ 1 ถูกศาล
สั่งพิทักษ์ทรัพย์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมิทธิ วราอุป-สมาน เวทวินิจฉัย-บรรเทิง มุลพรม)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ